

1518174-12.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518174-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518174-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219253/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 26711023 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2219253 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BENTO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de Agosto de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Yoshimara Minamoto, 10, Jardim São Luís, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 119 micro tubos plásticos encerrando porção de material sólido particulado da substância cocaína, contendo aproximadamente 59g; 90 invólucros plásticos encerrando porção de material sólido petrificado, vulgarmente conhecida como "crack", da substância cocaína, contendo aproximadamente 15,6g; 131 invólucros plásticos encerrando a porção de fragmentos vegetais e ressequidos da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", contendo, aproximadamente, 37.9 g.

Segundo a exordial, o denunciado, com vontade livre e consciente, trazia consigo, para fins de tráfico, micro tubos de cocaína e papélotes de "crack" e maconha, para comercialização no local dos fatos. Tanto isso é verdade que os policiais militares que efetuavam policiamento no local dos fatos, de notória traficância de entorpecentes, avistaram o denunciado em atitude suspeita de comercialização de drogas, pois estava junto ao meio fio com uma sacola a tiracolo, observando o movimento. Ocorre que ao visualizar a presença dos policiais, o denunciado disse "perdi" e entregou a sacola que trazia consigo, dentro da qual foram encontradas 131 porções de maconha, 90 porções de "crack" e 119 micro tubos com cocaína, além da quantia de R\$ 406, 50 em espécie. Indagado, o denunciado confessou informalmente que estava no local para vender entorpecentes e aguardava a troca de turno do trabalho. Em seu foral interrogatório, LUIZ HENRIQUE disse que estaria naquele ponto para vender drogas, e que teria entrado às 7h00 para vender as drogas, permanecendo ali até as 19h00, quando seria substituído por outro indivíduo. Começando a vender drogas novamente há 3 meses e que o dinheiro que trazia consigo era produto das vendas do dia. Por fim, informou que auferia R\$ 150 por dia, mas que não sabe dizer de quem e para quem venderia as drogas.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas LEANDRO ROBERTO DA SILVA - RE: 131213-8 e WELLINGTON SOUSA DA SILVA.

Recebida a denúncia em 18/08/2022 às fls. 92/94, oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

A Defesa apresentou pedido de liberdade provisória a fls.121/123, que, após manifestação do Ministério Público (fls. 127/128), foi indeferido (fls. 130/131). O réu foi citado (fls. 132/133).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 137. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls.138).

Laudo pericial químico-toxicológico juntado a fls. 107/109.

As testemunhas policiais LEANDRO ROBERTO DA SILVA e WELLINGTON SOUSA DA SILVA foram devidamente requisitadas para a audiência presencial (fls. 119/120).

O réu foi devidamente intimado para a audiência presencial (fls. 132/133) e requisitado (fls. 103).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 86/87, sendo o réu reincidente.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), termo de interrogatório (fls. 4), termo de depoimento da testemunha (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 51/54), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 12/13), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 107/109).

A autoria também é certa.

Na delegacia, o réu LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BENTO disse não possuir advogado e que sua família teria visto a abordagem. Afirmou que estaria naquele ponto para vender drogas, e que teria entrado às 7h00 para vender drogas, permanecendo ali até as

19h00, quando seria substituído por outro indivíduo. Declarou que teria começado a vender drogas novamente há 3 meses, e que o dinheiro que levava consigo era produto das vendas do dia. Declarou que ganharia R\$ 150 por dia, mas que não sabe dizer de quem e para quem venderia as drogas.

Em juízo, o réu LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BENTO disse que vai permanecer calado. Apesar do silêncio do réu, as provas do feito são suficientes para um decreto condenatório

A testemunha LEANDRO ROBERTO DA SILVA afirmou que trabalha na ROCAM e o local é conhecido pelo tráfico e acredita que até já prendeu o réu. Estava em patrulhamento e entrou rapidamente de modo que o réu não viu. Ele estava com uma bolsa a tiracolo preta onde estavam os entorpecentes. O réu confessou a autoria porque já é conhecido da equipe. Tem muitas ocorrências parecidas no mesmo local. Outras pessoas que estavam no local fugiram mas acreditam que eram usuários chegando para fazer a compra. O réu estava sozinho, as outras pessoas estavam ao redor mas não muito próximas.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 20.08.2013.

No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em

incriminar falsamente o Apelante. TJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018.

Assim, além da confissão em fase inquisitorial, os policiais foram ouvidos pela autoridade policial e em juízo e narraram que o réu já tinha sido preso no local dos fatos outras vezes e que nesta oportunidade não conseguiu fugir sendo detido na posse do entorpecente pois estava de moto e foram rápidos, sendo a condenação medida que se impõe.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico, a reincidência específica, além da própria confissão do acusado indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que a culpabilidade é ordinária, não podendo ser tomada como negativa. O acusado não ostenta maus antecedentes, a par da reincidência (fls. 86/87). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo ao acusado. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima também não é relevante no caso. Em vista dessas circunstâncias favoráveis, fixo a pena base no seu mínimo legal, qual seja, de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é primário (fls. 86/87) não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, já que apesar do réu ter respondido por outro delito de tráfico, não é reincidente pois o processo foi extinto, assim foi o entendimento do Tema 1139 que fixou a tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06." . Contudo, considerando que os policiais narraram que ele foi detido no local por outras vezes, indicando que não era a sua primeira ocorrência, minoro a pena em 1/6 resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias multa.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu, e, em razão disto, fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então.

Diante da quantidade de pena aplicada e considerando os motivos pelos quais foi reduzida a pena no mínimo, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO o acusado LUIZ HENRIQUE DE ASSIS BENTO, qualificado nos autos, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". (...) 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. 4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas). 5. Ordem denegada. STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Determino, nos termos do artigo 32 c.c artigo 58, § 1ª da Lei 11.343/06, a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Oficie-se, para tal fim.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

P.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA